

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 191/2560

ศาลจังหวัดนนทบุรี

ศาลผู้ส่ง

ความเห็น

ศาลปกครองกลาง

ศาลผู้รับ

ความเห็น

นายสุจินต์ สีริอภัย

โจทก์

นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ที่ 1 กับพวก

รวม 3 คน

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

ป.อ. มาตรา

ป.วิ.อ. มาตรา

คดีที่ข้าราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขยื่นฟ้องผู้บังคับบัญชาเป็นจำเลย โดยโจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์รับราชการตำแหน่งนิติกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ช่วยปฏิบัติราชการที่กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานบริหารกลาง กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การรับผิดชอบควบคุมราชการของจำเลยทั้งสาม ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลากกลางวันและกลางคืน วันเวลาใดไม่ปรากฏขัดต่อเนืองกัน จำเลยทั้งสามในฐานะเจ้าพนักงานเป็นผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติได้ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ โดยการกลั่นแกล้งประวิงเวลาและไม่มี การสั่งการให้ฝ่ายบุคคลดำเนินการตัดโอนตำแหน่งของโจทก์จากสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงมาแต่งตั้งและเบิกจ่ายที่กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามที่มีหนังสือขอตัดโอนตำแหน่ง จน
โจทก์ไม่อาจได้รับการตัดโอนย้าย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๘๓, ๙๑, ๑๕๗ จึงเป็นกรณีที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสามกระทำความผิดกฎหมาย
อาญาและประสงค์จะให้ศาลลงโทษทางอาญาแก่จำเลยทั้งสาม มิได้มุ่งหมายให้ศาล
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของจำเลยทั้งสามและเย้ยวยา
ความเสียหายให้แก่โจทก์ในทางปกครอง คดีนี้จึงเป็นคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรม

()

แหล่งที่มา

ส่วนเลขาการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง